النكاح عقد عمر فاذا مات انتهى والشئ اذا انتهى تقررت أحكامه كتقرر أحكام الصيام بدخول الليل وأحكام الاجارة بانقضاء مدتها والعدة من أحكام النكاح ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم (وعدة الامة) المتوفى عنها زوجها (نصفها) اى نصف عدة الحرة وذلك شهران وخمس ليال بخمسة ايام (والمفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها اووطئها) وشرط لوجوب العدة للخلوة طواعيتها وعلمه بها فان طلقها قبل الدخول او الخلوة فلا عدة عليها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن عشر وبنت تسع) وانما اشترط ذلك لان العدة تراد لبراءة الرحم من الحمل فان كانت الموطوأة لا يوطأ مثلها أو كان الواطئ لا يلحق به الولد لصغره فلا فائدة في العدة لتحقق براءة الرحم من الحمل (وعدتها) اى عدة المفارقة في الحياة المدخول بها (ان كانت حاملا بوضع الحمل) كله (وان لم تكن حاملا فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيضات ان كانت حرة) أو مبعضة بغير خلاف بين اهل العلم لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والقرء الحيض على الاصح والقرء في كلام العرب يقع على الحيض والطهر جميعا فهو من الاسماء المشتركة (و) عدتها (حيضتان ان كانت أمة) وليس الطهر عدة ولا تعتد بحيضة طلقت فيها حتى تأتي بثلاث حيضات كواصل بعدها ان كانت حرة او مبعضة وثنتين بعدها ان كانت امة (وان لم تكن) من طلقت بعد الدخول او الخلوة (تحيض بأن كانت صغيرة او بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا) او كانت مستحاضة ناسية لوقت حيضها أو مستحاضة مبتدأة (او كانت آيسة وهي) اى الآيسة (من بلغت خمسين سنة) وتقدم (فعدتها ثلاثة أشهر ان كانت حرة) اجماعا لقوله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يعني كذلك وابتداء العدة من الساعة التي فارقها فيها في الاصح فلو فارقها نصف الليل أو نصف النهار اعتدت من ذلك الوقت الى مثله في قول أكثر العلماء (و) عدتها (شهران ان كانت أمة) لا تحيض لصغر او اياس أو مبعضة بالحساب (ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة أشهر) وهي غالب مدة الحمل لتعلم براءة رحمها فاذا مضت ولم يتبين حمل علم براءة رحمها ظاهرا (ثم تعتد عدة آيسة) وانما وجبت العدة بعد التسعة الاشهر التي علمت براءتها من الحمل فيها لان عدة الشهور انما تجب بعد العلم ببراءة الرحم من الحمل اما بالصغر أو الاياس وههنا لما احتمل انقطاع الحيض للحمل واحتمل انقطاعه للاياس اعتبرنا البراءة من الحمل بمضي مدته فتعين كون الانقطاع للاياس فاوجبنا عدته عند تعينه ولم نعتبر ما مضى كما لم نعتبر ما مضى من الحيض قبل الاياس لان الاياس طرأ عليه (وان علمت) المعتدة (ما رفعه) أي ما رفع الحيض (من مرض أو رضاع ونحوه) كنفاس (فلا تزال متربصة) في عدة (حتى يعود الحيض فتعتد به) وان طال الزمن لانها مطلقة لم تيأس من الدم فيجب عليها العدة بالاقراء وان تباعدت كما لو كانت ممن بين حيضتيها عدة طويلة (أو تصير آيسة) يعني أو تصير الى سن الاياس (فتعتد عدة آيسة) نص على ذلك في رواية صالح وابي طالب وابن منصور * (تنبيه) * فهم من المتن ان المعتدات خمس الاولى الحامل وعدتها من موت وغيره الى وضع الحمل كله الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه